Пользовательское Соглашение об условиях использования материалов и сервисов сайта www.askona.ru

Настоящее Соглашение определяет условия использования материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу www.askona.ru, посетителями и пользователями данного интернет-сайта.

Термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении

Сайт — ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу www.askona.ru и являющийся собственностью ООО «А Торг» (далее - Общество).
Материалы – объекты авторского права, включая, но не ограничиваясь, фотографические произведения и иные произведения, полученные способами аналогичными фотографии, иллюстрации, рисунки, видеоролики, графические элементы и дизайн, описательное содержание товаров и пр., запечатленные и воспроизводимые как на традиционных, так и на электронных и иных носителях, а также размещенные Обществом в принадлежащих ему аккаунтах социальных сетей Instagram и/или Facebook и/или Вконтакте и пр. (перечень не является исчерпывающим).
Сервисы сайта – все услуги, доступные для использования на Сайте www.askona.ru
Регистрация — процедура внесения Персональных данных Пользователя в специальную форму на Сайте.
Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Персональные данные относятся к конфиденциальной информации ограниченного доступа.
Пользователь — любое физическое или юридическое лицо (представитель юридического лица), посетившее Сайт и/или добровольно прошедшее Регистрацию и/или оформившее Заказ на Сайте.
Соглашение — настоящее Пользовательское Соглашение, регулирующее отношения Общества и Пользователя на протяжении всего периода предоставления Услуг и доступа Пользователя к Сайту и его сервисам.

1. Общие положения

1.1. Общество предлагает использование материалов и сервисов Сайта на условиях, изложенных в настоящем Соглашении.
1.2. Использование материалов и сервисов Сайта, а также все отношения между Пользователем и Обществом, связанные с использованием материалов и сервисов Сайта, регулируются настоящим Соглашением.
1.3. Используя любые из материалов и сервисов Сайта или воспользовавшись любой его функциональной возможностью, Пользователь выражает свое безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Соглашения и всеми иными условиями, изложенными на страницах Сайта, и обязуется соблюдать их.
1.4. Пользователь проинформирован, что настоящее Соглашение распространяется на все существующие на данный момент материалы и

сервисы Сайта, а также на любое их развитие и/или добавление новых материалов и сервисов.
1.5. Настоящее Соглашение регулируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.1.6. Пользователь соглашается на то, что все возможные споры по поводу настоящего Соглашения и отношений между Пользователем и Обществом будут разрешаться по нормам российского права.
1.7. Пользователь соглашается, что признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости иных положений Соглашения.
1.8. Бездействие со стороны Общества в случае нарушения Пользователем положений Соглашения не лишает Общества права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Общества от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
1.9. Общество оставляет за собой право изменять настоящее Соглашение без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

2. Регистрация на сайте

2.1. Регистрация на Сайте не является обязательной для Пользователя.
2.2. В случае регистрации Пользователя на Сайте Общество не несет ответственности за достоверность данных, предоставляемых Пользователем при регистрации.
2.3. Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные при регистрации. В случае возникновения у Пользователя подозрений относительно безопасности его логина и пароля или возможности их несанкционированного использования третьими лицами, Пользователь обязуется незамедлительно уведомить об этом Общество, направив электронное письмо по адресу: **askona_design@askona.ru**.
2.4. Сервисы Сайта могут содержать ссылки на другие ресурсы. Пользователь признает и соглашается с тем, что Общество не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент, а также за любые последствия, связанные с использованием Вами контента этих ресурсов.
2.5. Пользователь также соглашается с тем, что Общество не несёт никакой ответственности за его персональные данные, которые он предоставляет сторонним ресурсам и/или иным третьим лицам в случае перехода на них с Сайта Общества.
2.6. Пользователь подтверждает, что Общество не отвечает за возможную потерю и/или порчу данных, которая может произойти из-за нарушения Пользователем положений настоящего Соглашения.
2.7. Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что персональная информация, которую он предоставляет Обществу при использовании Сайта, в т. ч. при регистрации на Сайте и оформлении заказа, оплате товара, оформлении на Сайте заявления на возврат денежных средств, может быть передана привлеченному Обществом для исполнения перед Пользователем договора на оказание услуг по организации доставки товаров третьему лицу; кредитным организациям, участвующим в проведении операций с использованием платежных карт при оплате товаров на Сайте, в целях

подтверждения по запросу кредитной организации осуществления таких операций; партнерам Общества и иным третьим лицам.
2.8. Пользователь подтверждает свое согласие на получение Обществом персональной информации Пользователя от третьих лиц, в т.ч., но не ограничиваясь, от лиц, указанных выше, и от партнеров Общества, в целях предоставления Пользователю функциональной возможности Сайта по получению (в т.ч. по результатам поиска) релевантных интересам Пользователя товарных предложений и информации.
2.9. Общество передает указанным лицам и/или получает от них лишь ту персональную информацию Пользователя, которая необходима для указанных целей. Обработка Обществом персональной информации Пользователя осуществляется на условиях настоящего Соглашения и Политики Общества в отношении обработки и защиты персональных данных размещена на Сайте по ссылке https://www.askona.ru/pokupatelyam/policy/ ("Политика в отношении обработки персональных данных")
2.10. Пользователь настоящим уведомлен, понимает и соглашается с тем, что при использовании Сайта для целей предоставления Пользователю функциональных возможностей Сайта Обществу в автоматическом режиме передается следующая обезличенная информация: тип операционной системы устройства Пользователя, версия и идентификатор браузера, статистика использования функций Сайта, данные местонахождения устройства (если применимо), а также иная техническая информация.
2.11. Пользователь соглашается с тем, что Общество вправе хранить указанную выше персональную информацию Пользователя в течении срока использования Пользователем Сайта и не менее трех лет с даты последнего использования Пользователем Сайта.

3. Обязательства Пользователя при Регистрации

3.1. При Регистрации на Сайте Пользователь соглашается предоставить достоверную и полную информацию по вопросам, предлагаемым при Регистрации. Пользователь также обязуется поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
3.2. В случае, если Пользователь предоставил неверную информацию, или у Общества есть серьезные основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна и/или недостоверна, Общество имеет право заблокировать либо удалить учетную запись Пользователя и отказать ему в использовании своих сервисов.

4. Обязательства Пользователя при посещении Сайта, использовании материалов и сервисов Сайта

4.1. При посещении Сайта, использовании материалов и сервисов Сайта Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав,

общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
4.2. Пользователь соглашается не использовать на сервисах Сайта бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, а также в отношении организаций, органов власти, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
4.3. Пользователь соглашается не транслировать на сервисах Сайта информацию, которая может ввести в заблуждение других Пользователей относительно свойств и характеристик каких-либо Товаров из каталога Общества на Сайте, а также сформировать негативное
отношения к лицам, (не) пользующимся определенными Товарами.
4.4. Пользователь соглашается с тем, что Общество оставляет за собой право редактировать и удалять:
4.4.1. некорректные отзывы в адрес других посетителей сайта, сотрудников магазина, конкретных лиц и организаций;
4.4.2. агрессивные отзывы, провоцирующие посетителей сайта на ответные действия;
4.4.3. рекламу товаров и услуг, не представленных на сайте Общества;
4.4.4. ссылки на сторонние ресурсы и сайты организаций;
4.4.5. отзывы, не имеющие отношения к предмету рецензирования;
4.4.6. отзывы, нарушающие пункты 4.1. и 4.2. Соглашения;
4.4.7. отзывы, содержащие клевету и оскорбления в адрес Общества, других пользователей и любых третьих лиц;
4.5. Общество оценивает каждый отзыв по своему внутреннему убеждению и оставляет за собой право на удаление отзыва, который, по его мнению, нарушает указанные выше правила, без объяснения причин. Общество оставляет за собой право не вступать в переписку с авторами удаленных отзывов. Никакие претензии от авторов в отношении удаления их отзывов не принимаются и не рассматриваются.
4.6. В случае если Общество сочтет, что отзыв не соответствуют предъявляемым требованиям, он имеет право немедленно удалить отзыв.
4.7. Пользователь согласен с тем, что Общество оставляет за собой право заблокировать и/или удалить его учетную запись, либо прекратить действие учетной записи Пользователя в отношении любых сервисов Сайта при нарушении Пользователем любого из положений настоящего Соглашения.

5. Право использования Пользователем материалов Сайта

5.1. Все материалы, доступные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, фотографии, видео, и другие объекты, т.е. любой контент, размещенный на Сайте, являются объектами исключительных прав ООО «А Торг».
5.2. Общество предоставляет Пользователю непередаваемое право использовать все материалы и сервисы Сайта, при условии, что ни сам Пользователь, ни любые иные лица при содействии с его стороны не будут воспроизводить, копировать или перерабатывать (модифицировать) их, а также использовать какие-либо их части в личных или
коммерческих целях.

5.3. Использование контента, а также каких-либо иных элементов сервиса возможно только в рамках функционала, предлагаемого Сайтом. Никакие элементы содержания сервиса, а также любой контент, размещенный на сервисе, не могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе и т.д. Для правомерного использования материалов Сайта необходимо заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей. При цитировании материалов Сайта ссылка на Сайт обязательна.

6. Политика конфиденциальности Общества

6.1. Условия Политики конфиденциальности и отношения между Пользователем и Обществом, связанные с обработкой персональных данных, регулируются Федеральным Законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».
6.2. Политика Общества в отношении обработки и защиты персональных данных размещена на Сайте по ссылке https://www.askona.ru/pokupatelyam/policy/ (“Политика в отношении обработки персональных данных”)

7. О подтверждении Соглашения

7.1. Пользователь вправе отказаться от подтверждения настоящего Соглашения, в случае если какое-либо его условие является для него неприемлемым.
7.2. Пользователь подтверждает, что принятие им Соглашения (кнопка «Принять Пользовательское Соглашение») означает полное его понимание и согласие Пользователя со всеми его условиями без исключения, а также со всеми условиями разделов, имеющихся на Сайте.